

Nama : Tukhibah Nur Rizqia

Nim : 23051146

1. Masalah : Hukum menikah tanpa wali?

Ulama berbeda pendapat tentang hukum menikah tanpa wali:

- Mazhab Hanafi: membolehkan perempuan baligh dan berakal menikahkan dirinya sendiri dengan syarat tertentu.
- Jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali): tidak sah nikah tanpa wali.

(<https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3103>)

2. Pendapat pertama, jelaskan!

Pendapat pertama adalah pendapat Mazhab Hanafi.

Menurut mereka, perempuan dewasa dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali apabila:

- calon suami sekufu,
- mahar sesuai,
- dilakukan secara benar.

Nikah tersebut dianggap sah. (<https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3103>)

3. Pendapat ke dua, jelaskan!

Pendapat kedua adalah jumhur ulama (Syafi'i, Maliki, Hanbali).

Mereka menyatakan bahwa wali adalah rukun nikah. Jika tidak ada wali maka akad nikah batal atau tidak sah. (<https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>)

4. Sebutkan Dalil yang dijadikan sandaran pendapat pertama!

QS. Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ أَجَلٌ فَلَا تَحْزَنْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya:

“Apabila kamu menceraikan istri-istimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya.”

Mazhab Hanafi memahami ayat ini bahwa perempuan memiliki hak terhadap akad nikahnya



Edit dengan WPS Office

sendiri. (<https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3103>)

5. Sebutkan Dalil yang dijadikan sandaran pendapat ke dua!

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya:

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal.”

(HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

(<https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>)

6. Metode apa yang dipakai Pendapat pertama untuk menentukan bahwa hukumnya boleh?

Mazhab Hanafi menggunakan:

- qiyas,
- ra'yu (rasionalitas),
- istihsan.

Mereka menilai perempuan dewasa memiliki hak penuh atas dirinya.

(<https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3103>)

7. Metode pendapat ke dua untuk menentukan bahwa hukumnya tidak boleh?

Jumhur ulama menggunakan:

- hadis sahih secara tekstual,
- ijma' mayoritas ulama,
- kehati-hatian dalam menjaga nasab dan kehormatan perempuan.

(<https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>)

8. Mengapa ulama pertama mengatakan bahwa itu boleh?

Karena perempuan dewasa dianggap sudah mampu menentukan pilihan hidupnya sendiri, termasuk dalam pernikahan. Mereka juga memahami bahwa wali bukan rukun utama akad nikah. (<https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3103>)

9. Mengapa ulama ke dua mengatakan bahwa itu tidak boleh?

Karena terdapat hadis yang secara jelas mensyaratkan wali dalam akad nikah. Selain itu wali dianggap penting untuk menjaga kemaslahatan perempuan.



Edit dengan WPS Office

(<https://doi.org/10.61817/jifala.v1i1.307>)

10. dari sisi mana pendapat pertama lemah?

Kelemahannya:

- bertentangan dengan hadis “la nikaha illa bi wali”,
- dikhawatirkan membuka peluang penyalahgunaan nikah,
- berpotensi menimbulkan konflik keluarga.

(<https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>)

11. dari sisi mana pendapat ke dua lemah?

Kelemahannya:

- kadang wali bisa menyalahgunakan haknya,
- bisa menghambat perempuan menikah,
- ada kasus wali adhal (menolak tanpa alasan syar’i).

(<https://doi.org/10.61817/jifala.v1i1.307>)

12. dari sisi mana pendapat pertama kuat?

Kuat dalam:

- memberi hak dan kebebasan kepada perempuan dewasa,
- mempertimbangkan rasionalitas dan kondisi sosial.

(<https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3103>)

13. dari sisi mana pendapat ke dua kuat?

Kuat karena:

- didukung hadis sahih,
- diikuti mayoritas ulama,
- lebih menjaga kehormatan dan ketertiban keluarga.

(<https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>)

14. apa sisi persamaan dari kedua pendapat?



Edit dengan WPS Office

Keduanya sama-sama:

- mengakui pentingnya akad nikah yang sah,
- menjaga kehormatan perempuan,
- bertujuan menciptakan keluarga yang baik sesuai syariat.

(<https://doi.org/10.61817/jifala.v1i1.307>)

15. siapa saja ulama yang mengatakan itu boleh?

- Imam Abu Hanifah
- Ulama Mazhab Hanafi
- Sebagian Syiah Imamiyah.

(<https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>)

16. siapa saja ulama yang mengatakan bahwa itu tidak boleh?

- Imam Syafi'i
- Imam Malik
- Imam Ahmad bin Hanbal
- Mayoritas ulama fikih

(<https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>)

17. Analisis pendapat pribadi berdasarkan data nomor 1 sampai nomor 16!

Menurut saya, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan nikah tanpa wali tidak sah. Hal ini karena dalil hadis tentang kewajiban wali sangat jelas dan diriwayatkan dalam banyak hadis sahih. Selain itu keberadaan wali dapat menjaga keamanan, kehormatan, dan kemaslahatan perempuan dalam pernikahan.

Namun pendapat Mazhab Hanafi juga memiliki nilai penting, terutama ketika wali menghalangi pernikahan tanpa alasan syar'i. Pendapat ini menunjukkan bahwa Islam juga memperhatikan hak perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri.

Di Indonesia, hukum yang berlaku mengikuti pendapat jumhur ulama sehingga pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah menurut agama dan hukum negara.

(<https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>)





Edit dengan WPS Office